

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

12ª VARA CRIMINAL

AV DR ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0026990-82.2017.8.26.0050**  
 Classe - Assunto **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Réu: **BRUNO DE MOURA MEIRELES**

Juiz de Direito: **Rodrigo César Müller Valente**

Vistos.

Bruno de Moura Meireles, qualificado à f. 16, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11343/2006, e no artigo 12 "caput" da Lei 10826/2003, porque no dia 4 de abril de 2017, por volta das 11 horas, na Viela São Camilo, nº 6, Sacomã, São Paulo, tinha em depósito, para fins de tráfico, duzentos e dezesseis gramas de cocaína, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e nas mesmas circunstâncias, possuía, no interior de sua residência, vinte e quatro cartuchos íntegros calibre 380, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que policiais civis dirigiram-se ao local a fim de averiguarem informação sobre presença de traficantes na região de Heliópolis, especificando pessoa que utilizava o veículo de placas ERZ7354, que localizaram estacionado no referido local, onde permaneceram em campana, até o momento em que o réu deixou sua residência e se dirigiu ao veículo estacionado, sendo então abordado.

Denúncia recebida, o réu foi citado e a Defensoria Pública formulou defesa preliminar, seguindo-se a instrução com duas testemunhas e interrogatório ao final.

Em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A Defensoria Pública sustentou insuficiência de provas para condenação; subsidiariamente a desclassificação para a conduta de informante do tráfico, e atipicidade da posse de munição sem arma de fogo.

Este o relatório.

Passo a decidir.

Auto de exibição e apreensão relaciona diversos utensílios de separação de entorpecentes, balança, centenas de embalagens plásticas, além dos invólucros contendo entorpecentes.

Laudo de exame químico toxicológico apontou resultado positivo para cocaína apenas na primeira amostra periciada, com peso líquido total de cento e quarenta gramas e oito decigramas.

Laudo pericial de fls. 204/207 descreve vinte e quatro cartuchos íntegros calibre 380, com eficácia para realização de disparos, conforme conclusão pericial de f. 207, tópico final.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

12ª VARA CRIMINAL

AV DR ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Anotações manuscritas discriminando expressões numéricas contábeis, às fls. 216/221.

Das testemunhas:

Policial Civil Gabriel Antonio Ferraz Neto relatou que averiguava "denúncia" sobre uma casa de nº 6, onde era armazenada droga no interior de uma favela, com indicação de um veículo, que foi localizado, e após uma hora e meia, o réu saiu da favela e foi abordado dentro do veículo, conduzindo-os até a residência, onde foram apreendidas munições, insumos e equipamentos para preparo de droga, pasta base de cocaína e porções prontas, cuja posse o réu assumiu, sem tecer maiores informações sobre a procedência e destinação de todo material apreendido. A casa era residência do réu, e ninguém mais residia ali.

Policial Civil Luiz Antonio Gonçalves Eto, no mesmo sentido, confirmou que a princípio localizaram o veículo citado na "denúncia", e abordaram o réu no momento em que ele saiu por uma viela da favela e entrou no veículo, levando-o até a residência, que conferia com as informações iniciais, e então apreenderam munições, panela com cocaína, um pouco de maconha, lança perfume, material para mistura, e prontamente o réu confessou o tráfico, mas não delatou fornecedores ou destinatários das drogas, sendo que apenas o réu residia no local.

Na fase extrajudicial o acusado reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Em juízo, confessou a prática delitiva, sem tecer maiores detalhes sobre seus fornecedores ou destinação das drogas e munições apreendidas, encarregando-se apenas de vigiar a casa onde a droga era armazenada fazia uma semana.

Corroborada a confissão judicial espontânea pelos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela apreensão de drogas e munições em poder do réu, que têm presunção de legalidade e veracidade em seus relatos, constituindo ônus da defesa a prova em sentido contrário a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, há pleno respaldo para condenação, nos exatos termos da denúncia.

Não cabe falar em desclassificação para a conduta tipificada no artigo 37 da Lei 11343, porque o réu foi enfático ao confessar que mantinha em depósito as drogas fazia uma semana, incumbido a tanto diretamente pelo gerente do tráfico na região, e de modo algum tal conduta enquadraria-se na condição de mero informante do tráfico, que não se equipara à atuação daquele que tem sob sua posse significativa quantidade de drogas de alta toxicidade, pasta base de cocaína.

Reporto-me ao entendimento jurisprudencial, da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas corpus 106.155 – Rio de Janeiro, em 4/10/2011, relator Ministro Marco Aurélio, consolidou o entendimento de que “A conduta do “fogueteiro do tráfico”, antes tipificada no art. 12, § 2º, da Lei 6.368/76, encontra correspondente no art. 37 da Lei que a revogou, a Lei 11.343/06, não cabendo falar em abolitio criminis. O informante, na sistemática anterior, era penalmente responsável como coautor ou partícipe do crime para o qual colaborava, em sintonia com a teoria monística do art. 29 do Código Penal: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. A nova Lei de Entorpecentes abandonou a teoria monística, ao tipificar no art. 37, como autônoma, a conduta do colaborador, aludindo ao informante (o “fogueteiro”, sem dúvida, é informante), e


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**12ª VARA CRIMINAL**
**AV DR ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

cominou, em seu preceito secundário, pena de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão, e o pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa, que é inferior à pena cominada no art. 12 da Lei 6.368/76, expressando a mens lege que a conduta a ser punida mais severamente é a do verdadeiro traficante, não as periféricas.” Na doutrina de Octaviano Diniz Junqueira, “o presente crime tipifica a famosa figura do “olheiro”, normalmente um jovem arrebanhado na comunidade que, em troca de droga para seu consumo pessoal, assume a responsabilidade de avisar sobre a chegada da polícia, tocaias ou mesmo eventuais usuários, para que os verdadeiros traficantes tenham tempo de fugir” (in “Legislação Penal Especial”, Editora Saraiva, Volume 1, 6ª Edição, 2010, p. 319).

Também não cabe a arguição de atipicidade do porte de munições de arma de fogo sem arma para utilização imediata, no caso, vinte e quatro cartuchos íntegros calibre 380, de uso permitido, porque o réu não possuía autorização para porta-las, nem a poderia estar portando, em razão da proibição contida no art. 6º da Lei 10.826/03, motivo pelo qual sua conduta é típica e ilícita, até porque o crime descrito nos artigos 12, 14, 15 e 16 da Lei nº 10.826/03 são de perigo abstrato e presumido pelo legislador.

Por fim, não prospera o argumento da defesa no sentido de que os policiais somente poderiam prender o réu em flagrante se tivessem arrolado testemunhas presenciais, eis que, além de não estarem obrigados por lei a procederem dessa forma, evidentemente não teriam tempo de arrolar alguma testemunha enquanto abordavam o réu, de modo a impedir possibilidade de fuga, feita imediata abordagem tão logo o réu notou a aproximação dos policiais.

Procedente a ação penal, nos termos da denúncia.

Passo ao cálculo das penas.

Não constam circunstâncias judiciais desfavoráveis e a quantidade de entorpecentes apreendidos não é suficiente para ser considerada como circunstância judicial desfavorável a impor majoração da pena base, que fixo do mínimo legal de cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa. O réu é reincidente em roubo e porte ilegal de arma de fogo (certidões de fls.223/225). Pelo disposto no artigo 61, I, do Código Penal, a pena base fica acrescida de 1/5, em seis anos de reclusão e seiscentos dias multa. Não há outras circunstâncias agravantes. O réu é reincidente em crime doloso, o que afasta causa especial de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33, por disposição legal expressa, benefício legal adstrito a réus primários de bons antecedentes que não integrem organização criminosa, excluído o requisito subjetivo previsto em caráter excepcional para essa regra de cálculo da pena. Presente circunstância atenuante genérica de confissão judicial espontânea, reduz-se de 1/6 a pena, retomando o mínimo legal de cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa. Para o crime do artigo 12 da Lei 10826, pelos mesmos fundamentos, fica mantida a pena mínima de um ano de detenção e dez dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, e o tempo de prisão descontado desde a data do flagrante não é suficiente para antecipação de regime prisional menos gravoso, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, aplicando-se cumulativamente as penas de reclusão e detenção, a serem cumpridas sucessivamente.

A substituição de pena prevista no artigo 44 do Código Penal não é compatível com a gravidade da conduta, ponderados os mesmos fundamentos da


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**12ª VARA CRIMINAL**
**AV DR ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

dosimetria da pena, tratando-se de conduta de consequências diferenciadas que atenta seriamente contra a ordem pública e acarreta manifesto risco à ordem e segurança pública, fomento de diversas atividades criminosas ainda mais graves, merecedora de tratamento legal diferenciado, em resguardo ao caráter preventivo da pena, para que sirva de efetivo desestímulo à reiteração da conduta pelo criminoso que se dispõe a distribuir drogas em bairro residencial densamente habitado, de modo a expor a risco não só os usuários como potenciais adquirentes de drogas ilícitas, mas principalmente todos aqueles que, alheios à sua atividade criminosos, são obrigados a conviverem diariamente sob a nefasta ameaça do tráfico de drogas. Não obstante a decisão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 97.256/RS, Dj.15.12.2010 e a Resolução nº 5/12 do Senado, publicada em 16.02.2012, que suspendeu a vedação legal prevista no § 4º do artigo 33 da referida lei, há que se considerar a total incompatibilidade entre o pretendido benefício legal de substituição de pena com o regime prisional obrigatório, inicial fechado, notadamente, em atenção às circunstância do crime de tráfico de drogas, que é o lucro fácil em detrimento da vida humana, bem com as consequências desse nefasto crime, fator de gravíssima destabilização social.

Os dias multa serão calculados em valor unitário mínimo legal, por não existir prova da condição econômica do condenado, nos termos do artigo 60 do Código Penal.

Do exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar Bruno de Moura Meireles, qualificado à f. 16, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11343/2006, e no artigo 12 "caput" da Lei 10826/2003, às penas de cinco anos de reclusão e um ano de detenção, em regime inicial fechado, a serem cumpridas sucessivamente, quinhentos e dez dias multa calculados em valor unitário mínimo legal. Ao trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à Justiça Eleitoral nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal. Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de cem ufesp, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual de Custas, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50. O réu foi preso em flagrante, respondeu preso ao processo e subsistentes os fundamentos da prisão cautelar, não poderá recorrer em liberdade, nos termos do artigo 2º, § 3º, da Lei nº 8072/90. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se oportunamente guia de execução.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**